



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002500 2026

Tocache, 07 SEP. 2026

VISTO, el Memorando N° 0941 – 2026 - GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 2 de setiembre de 2026, El expediente Judicial N.º 00152-2019-0-2209-JM-CI-01; la Resolución Jefatural N° 000343-2019; la Sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 16 de setiembre 2021 y Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 10 de fecha 28 de diciembre 2021; la Resolución de cumplimiento N° 16 de fecha 9 de abril de 2026; el informe N° 063-2026-GRSM-DRE/DO-00-UE 303/PLANILLAS; y demás actuados que obran en Cuarenta y uno (41) folios útiles, seguidos por doña MARIA ELOISA GUEVARA RENGIFO, Y;



CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 200 inciso 6 de la Constitución Política del Perú establece el proceso de cumplimiento destinada a garantizar la ejecución de actos administrativos firmes;

Que, el artículo 66 del Código Procesal Constitucional, dispone que las entidades públicas deben cumplir los actos administrativos firmes en sus propios términos, sin poder calificar su contenido ni restringir sus efectos;

Que, en observancia del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. N.º 017-93-JUS) establece que toda autoridad está obligada a acatar las decisiones judiciales bajo responsabilidad;

Que, mediante sentencia firme recaída en el expediente judicial N.º 00152-2019-0-2209-JM-CI-01, se declaró FUNDADA la demanda de cumplimiento, ordenando ejecutar la Resolución Jefatural N.º 000343-2019; a favor de doña MARIA ELOISA GUEVARA RENGIFO, ordenando a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, cumplir con lo dispuesto en la Resolución Jefatural N.º 000343-2019;

Que, por mandato Judicial materia PROCESO CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO, recaído en el expediente judicial N° 00152-2019-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 16 de setiembre del 2021, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta por; MARIA ELOISA GUEVARA RENGIFO, sobre proceso de cumplimiento, En consecuencia ORDENO que la citada entidad demandada, mediante los funcionarios y/o servidores públicos cumplan, con ejecutar la Resolución Administrativa R.D. N°343-2019-GRSM-DRE/DO-00-UE-303, materia de



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002500 2026

cumplimiento data de fecha **04 de junio del año 2019**, en la que se resuelve en su Art. 1°: (...) RECONOCER el pago por concepto de devengados de la Bonificación Especial por Desempeño de Cargo equivalente al 30% de la remuneración total, al personal Administrativo de las Instituciones Educativas en condición de nombrado y contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N°276, de la Jurisdicción de la UGEL Alto Huallaga Tocache; por la suma de **Sesenta y ocho mil quinientos dieciséis y 08/100 soles S/ 68,516.08**; Art. 2°: "(...) RECONOCER el pago mensualizados por concepto de la Bonificación Especial por Desempeño de Cargo equivalente al 30% de la remuneración total, al personal Administrativo de las Instituciones Educativas en condición de nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N°276, de la Jurisdicción de la UGEL Alto Huallaga Tocache, (...)"; por la suma de **Doscientos treinta y siete con 17/100 soles S/ 237.17**; conforme a mandato judicial, debiendo hacer el descuento del porcentaje ya pagado a la demandante. Bajo apercibimiento que se aplique las medidas coercitivas previstas por el artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. Con resolución N° 10 de fecha 28 de diciembre del 2021, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por los fundamentos expuestos **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución N° 05 de fecha 16 de setiembre de 2021, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y la dirección Regional de Educación de San Martín, sobre acción constitucional de cumplimiento en consecuencia se **ORDENA** al representante de la Gestión Educativa Local de Tocache, para que cumpla con lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 0000343, de fecha 04 de junio del 2019, y pague a la demandante la suma de S/ 68,516.08, debiendo hacer el descuento del porcentaje ya pagado.

Que, el mandato contenido en la resolución N° 16 de fecha 9 de abril del 2026 corregida con la Resolución N° 17 de fecha 17 de junio de 2026, derivado del Exp. Judicial N° **00152-2019-0-2209-JM-CI-01**, trámite realizado a través del Proceso Constitucional de Cumplimiento regulado por el Código Procesal Constitucional. El mismo obedece a la ejecución de un acto administrativo firme conforme los describe el inciso 1 del artículo 66° del citado Código. Al respecto el acto administrativo del cual se pide el cumplimiento es la Resolución Directoral N° **00343-2019 de fecha 4 de junio del 2019**, mediante el cual se reconoce a **MARIA ELOISA GUEVARA RENGIFO** los devengados e intereses legales por concepto de bonificación especial por desempeño de cargo equivalente al 30% de la remuneración total, personal administrativo bajo el régimen del D.L. N° 276 por la suma ascendente a **S/ 68,516.08** soles que comprende a devengados.

Que, de la Resolución Jefatural N.º 000343.-2019 reconoce a favor de la administrada el pago de devengados por la suma de **S/ 68,516.08**, por concepto de bonificación especial por desempeño de cargo (30% y 35%) bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276; y que, mediante Informe N.º **063-2026-GRSM-DRE/DO-00-UE 303/PLANILLAS**, se acredita que la entidad ha cumplido con cancelar parte de la



Resolución Directoral N° 00002500 2026

deuda el monto correspondiente al capital por **Veinticinco mil quinientos cincuenta y seis y 11/100 soles (S/ 25,556.11)**, mediante pagos efectuados en forma fraccionada durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020; como son **R.J. N° 00921-2019** de fecha 12 de diciembre del 2019, se reconoce el pago por primera amortización por un monto de S/ 6,856.11, **R.J. N° 0510-2019** de fecha 9 de diciembre del 2020, se reconoce el pago de la segunda amortización por un monto de S/ 3,500.00, **R.J. N° 0493-2020** de fecha 24 de noviembre del 2020, se reconoce el pago de la tercera amortización por un monto de S/ 1,800.00, **R.J. N° 0535-2020** de fecha 30 de diciembre del 2020, se reconoce el pago de la cuarta amortización por un monto de S/ 2,200.00, **R.J. N° 0541-2020** de fecha 30 de diciembre del 2020, reconoce el pago de la quinta amortización por un monto de S/ 8,700.00, y **R.J. N° 0544-2020** de fecha 31 de diciembre del 2020 reconoce el pago de la tercera amortización por un monto de S/. 2,500.00, El pago total asciende a S/ 25,556.11 soles, quedando pendiente el monto **S/ 42,959.97**.



Que, con Nota Informativa N° **0041-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 22 de julio del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica autoriza proyectar la resolución administrativa reconociendo el monto pendiente de pago previo informe de la oficina de planillas; en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS,

Que mediante Oficio N° 4647-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 21 de julio del 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 16 de fecha 9 de abril del 2026 ante el juzgado civil de Tocache, a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia de Primera Instancia, Sentencia de Vista y Resolución Jefatural N° 000343 de fecha 04 de Junio del 2019 (que no ha sido cumplida en su integridad); y, CUMPLAN Con pagar a favor de la Demandante **MARIA ELOISA GUEVARA RENGIFO** la suma de **Cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve con 97/100 soles (S/ 42,959.97)**, por concepto de la Bonificación Especial Grupo Ocupacional Técnico y Auxiliar el 30% de la remuneración total, al personal Administrativo de la Institución educativa correspondiente en condición de nombrado y contratado bajo el régimen laboral del decreto Legislativo N° 276.

Que, asimismo, de la revisión técnica efectuada, se determina la existencia de obligaciones pendientes derivadas de la ejecución de la Resolución Jefatural N.º 000343-2019, referidas a: i) intereses legales generados por el pago tardío del capital; y ii) devengados derivados de la omisión de pago del concepto reconocido en forma mensual desde enero de 2019, en tanto constituye una obligación de tracto sucesivo;

Que, conforme al Decreto Ley N.º 25920 y artículos 1242 y 1246 del Código Civil, corresponde el pago de intereses legales desde la fecha



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002500 2026

de exigibilidad; de cada devengado, El mandato judicial expresamente ordena su reconocimiento y de conformidad con los artículos 1242 y 1246 del Código Civil del Perú, las obligaciones de pago generan intereses legales, los cuales se computan desde el momento en que la obligación se torna exigible hasta la fecha de su pago efectivo.

Que, el artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1440 establece que el pago de sentencias judiciales se sujeta a la disponibilidad presupuestal y programación correspondiente; y que, en aplicación del Principio de Legalidad previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, corresponde emitir el acto administrativo que formalice el cumplimiento parcial y el reconocimiento de obligaciones pendientes;

Que, en aplicación del principio de legalidad (Ley N° 27444), corresponde emitir acto administrativo que formalice el **cumplimiento parcial y reconocimiento de deuda pendiente**;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica, lo informado por el Área de Planillas y en uso de las facultades conferidas; de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el **CUMPLIMIENTO PARCIAL** de la Resolución Jefatural N° 000343-2019, respecto al capital total reconocido de **S/ 68,561.08** de las cuales la entidad hizo pagos efectuados por el monto de **S/ 25,556**, quedando pendiente por concepto de capital devengados ascendente a **Cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve con 97/100 (S/ 42,959.97)**, acreditado en el informe N° **063-2026-GRSM-DRE/DO-00-UE 303/PLANILLAS**, y RECONOCER el pago de los Intereses legales generados desde la fecha de exigibilidad octubre de 1990 hasta la cancelación efectiva; Devengados por pago mensualizado de **S/ 237.17** no efectuado desde junio de 2019 hasta la actualidad. A favor de **MARIA ELOISA GUEVARA RENGIFO con DNI N° 00997625**, expediente judicial N° **00152-2019-0-2209-JM-CI-01**, por el monto de **Veintiún mil ochocientos diecinueve con 64/100 soles (S/ 21,819.64)**, más intereses legales conforme a la ley N° 25920, dando cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de Primera instancia, sentencia de vista y resolución Jefatural N° 000343 de fecha 04 de junio del 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Oficina de recursos humanos - Planillas: Incorpore en planilla única el monto reconocido en ejecución de sentencia por **Doscientos treinta y siete con 17/100 soles (S/ 237.17)**, Calcule y liquide los intereses legales conforme a tasa legal publicada por el BCR.





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002500 2026

ARTÍCULO TERCERO. - ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el **Artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1440**, establece que el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se financia con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública involucrada.

ARTÍCULO CUARTO. - EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe el proceso constitucional de cumplimiento conforme al artículo 200 numeral 6 de la Constitución Política del Perú.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH



